

주의 요구 /통 보 /개선 요구

1. 제 목 : 인수채권 소멸시효 관리 부적정 및 시스템 개선 필요
2. 소관부점 : 부산지역본부, 가계기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

부산지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제7호에 따라 무담보 채권(이하 “인수채권”이라 한다) 관리업무를 수행하고 있고, 「인수채권 소멸시효관리규정(이하 “규정”이라 한다)」에 따라 인수채권의 소멸시효(이하 “시효”라 한다) 관리 업무를 수행하고 있다.

가계기획처는 「업무분장세칙」 제14조 제22호에 따라 공사 무담보 채권 관리 업무 관련 전산 등 업무 개선업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

규정 제4조에 따르면 인수채권의 시효완성기간 내에 시효중단조치를 취하여야 한다고 되어 있고, 제8조에 따르면 시효중단은 시효완성일 이전에 양수금 청구의 소를 제기하거나 지급명령 신청(이하 “시효소송”이라 한다) 등¹⁵⁾의 방법에 따른다고 되어 있다.

15) (그 외) 압류·가압류·가처분 등

또한, 규정 제11조 제1항에 따르면 ❶인수채권 원금잔액이 200만 원 이하인 경우, ❷주채무자가 70세 이상인 경우, ❸채권원인서류 불비 등으로 무상(매입대금 0원 또는 1원)으로 인수한 경우, ❹「국민기초생활보장법」 제2조 제2호에 따른 수급자(이하 “기초수급자”라 한다) 등¹⁶⁾은 채권회수 실익이 없는 것으로 인정되어 시효중단조치를 취하지 아니할 수 있다고 되어 있다.

한편, 「상법」 제64조에 따르면 상행위로 인한 채권은 5년간 행사하지 아니하면 시효가 완성된다고 되어 있고, 「민법」 제165조 제1항에 따르면 판결에 의하여 확정된 채권은 단기의 시효에 해당하는 것이라도 그 시효는 10년으로 한다고 되어 있으므로 확정 판결이 있는 경우 채무자 변제에 의한 것이라도 시효를 5년이 아닌 10년으로 연장하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 부산지역본부의 인수채권 시효 관리 현황을 점검한 결과

(1) 시효중단조치 불철저

채무자 △△△ 채권(◆◆캐피탈 XXXX-XXXX, 채권잔액 2,526,874원)의 경우 시효완성일은 2023. 8. 20.¹⁷⁾인데도 별도 시효중단조치를 취하지 않아 감사일 현재 결국 시효가 완성된 것으로 확인되는 등

16) 그 밖에 ❶인수채권 원금잔액이 500만 원 이하로서 주채무자가 60세 이상이고 보증인이 없는(사망한 보증인의 피상속인 소유 회수실익 있는 발견재산이 없는 경우를 포함) 경우, ❷「국민기초생활보장법」 제2조 제10호에 따른 차상위 계층, ❸보증인 없는 주채무자가 사망한 경우로 피상속인 소유의 회수실익 있는 발견재산이 없는 경우 등이 있음

17) 해당 채무자에 대한 ☆☆지법 ㉡㉡지원 XXXX 차전 XXXX 지급명령 확정일 2013. 8. 20.

[표 4]와 같이 시효중단조치 불철저로 시효가 완성된 채권 6건이 확인되었다.

[표 4] 시효중단조치 불철저 명세

(단위 : 천 원)

순번	차주번호	주채무자	채권 잔액	매입대금 잔액	시효완성일
총 6건			-	-	
1	“기재 생략”				
2					
3					
4					
5					
6					

또한, 채무자 ㉠㉠㉠ 채권(♣♣♣♣기금 XXXX-XXXXXX)의 경우 해당 채무자 발견재산 ‘㉠㉠㉠도 ㉠㉠시 ☆☆면 ◆◆리 산X-XX(임야, 76,143m²)’ 관련 제3자 근저당권말소를 위한 소송을 중복¹⁸⁾ 진행하였다가 그 중 1개의 사건(㉠㉠지법 XXXX 가단 XXXXXX 근저당권말소)을 ‘중복 소송’을 사유로 소취하여 불필요한 소송비용 627,900원이 발생한 것으로 확인되었다.

(2) 시효 변경 필요 및 채권관리시스템 상 시효 산정오류 개선

채무자 ㉡㉡㉡ 채권(♣♣♣♣기금 XXXX-XXXXXX)의 경우 ☆☆지법 ㉠㉠지원 XXXX 차전 XXXXXX 지급명령이 2022. 12. 7. 확정되었으므로 시효 완성일은 2032. 12. 7. 인데도 채권관리시스템 상 해당 지급명령 정보를 미등록하여 2022. 11. 24. 시효가 완성된 것처럼 확인되었고

18) ㉠㉠지법 XXXX 가단 XXXXXX(근저당권말소), ㉡㉠지법 XXXX 가단 XXXXXX(근저당권말소)

채무자 ☒☒☒ 채권(♣♣♣♣기금 XXXX-XXXX)의 경우 ☆☆지법 XXXX 가소 XXXXXX 양수금 확정판결이 있고, 2017. 11. 30. 자진변제(10만 원) 하였으므로 해당 채무자의 시효 완성일은 자진변제일로부터 10년 연장되어 2027. 11. 30. 인데도 채권관리시스템 상 시효 완성일은 2024. 6. 26. (상기 시효소송의 승소일로부터 10년)으로 등록되어 있는 등

[표 5]와 같이 시효 완성일이 이미 완성된 것처럼 오등록 되어 있거나 시효 완성일이 실제보다 빠른 날짜로 입력¹⁹⁾되어 있는 27건이 확인되어 이를 정당한 시효로 수정할 필요가 있었다.

[표 5] 시효완성일 오등록 채권 명세

(단위 : 천 원)

순 번	차주번호	주채 무자	시 효 완 성 일		비 고
			오 등 록	수 정	
총 27건					
1	“기재 생략”				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

“기재 생략”

19) 시효 완성일을 실제보다 빠른 날짜로 입력한 경우 ❶시효가 남아 있음에도 불필요하게 시효소송을 진행하는 문제점과 ❷그에 따라 재판부가 시효가 남아 있음을 사유로 ‘각하’ 결정을 내릴 수 있어 시효 완성일을 정확하게 관리할 필요가 있음

순 번	차주번호	주채무자	시효완성일		비 고
			오 등 록	수 정	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

“기재 생략”

한편, ♣♣♣ 채권 등 22건의 사례와 같이 확정 판결이 있는 경우 채무변제 시 시효는 5년이 아닌 10년이 연장되어야 하는데도 채권관리 시스템에서는 시효가 5년 연장되도록 개발되어 있는 등 채권관리시스템 상 시효 산정오류가 확인되어 이에 대한 개선방안을 검토할 필요가 있었다.

(3) 시효중단조치 제외 부적정

채무자 ○○○ 채권(□□□□□□□□□□공사 XXXX - XXX)의 경우 원금잔액이 66.1만 원으로 원금잔액 200만 원 이하에 해당하여 시효소송을 진행할 실익이 없는데도 시효소송(소송비용 16.2만 원)을 제기하였고, 채무자 ●●● 채권(△△△△ XXXX - XXXXXX)의 경우 채무자가 2023. 1. 5. 사망하였고, 채권 관리시스템에 등록된 발견재산이 없어 시효소송을 진행할 실익이 없는데도 시효소송(소송비용 21.9만 원)을 제기하는 등

[표 6] 및 [별지 4] “무담보채권 시효중단조치 제외 부적정 명세”와 같이 총 432건의 관행적인 시효연장 조치 사례가 확인되었는데, 시효 소송 제기 검토 시 과거 회수 극대화에서 포용적 금융으로 변화²⁰⁾하고 있는 현실을 보다 적극적으로 고려할 필요가 있었다.

[표 6] 무담보채권 시효중단조치 제외 유형별 부적정 건수

(단위 : 건)

시효중단조치 제외 유형	건 수
합 계	-
(제1호 가목) 원금잔액 500만 원 이하, 주채무자 60세 이상, 보증인 無	“기재 생략”
(제1호 다목, 라목) 주채무자 사망(피상속인 소유 회수실익 있는발견재산 無)	
(제1호 사목, 자목) 기초수급자, 중증장애인, 차상위	
(제1호 아목) 주채무자 70세 이상	
(제2호) 원금잔액 200만 원 이하	
(제3호) 채권원인서류 불비 등으로 무상(매입대금 0원) 인수	

20) 「인수채권 소멸시효관리규정」은 정부의 포용적 금융정책 구체적 실현을 위해 시효연장 관행 개선, 취약계층의 적극적 재기 지원, 채권관리 효율성 증대를 위해 2020. 4월 개정되었고, 「무담보채권 채무조정규정」은 공사 채무조정의 목적을 채권자 중심의 ‘채권회수 극대화’에서 ‘채무자 정상화 및 경제적 재기지원·권익보호’로 변경하는 내용으로 2023. 7월 개정되었음

[소관부점 의견] 부산지역본부는 감사결과를 수용하면서 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 인수채권 시효 관리를 철저히 하겠다고 하였으며, 가계기획처는 「민법」에 따라 시효가 관리될 필요는 있으나 채권 관리 시스템 상 시효관리 프로그램 등을 감안하여 개선방안을 검토하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

부산지역본부 본부장은 인수채권의 시효가 완성되지 않도록 시효 중단조치를 철저히 하는 한편, 불필요한 소송비용과 행정력이 소모되는 일이 없도록 시효소송 제기 시 중복의뢰 여부 및 시효중단조치 제외 사유에 대한 검토를 철저히 하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바라고 (주의)

시효 완성일이 오등록된 27건에 대하여 정당한 시효 완성일을 채권 관리시스템에 등록하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

가계기획처장은 정확한 시효 관리를 위하여 확정판결이 있는 변제의 경우 시효가 10년 연장되도록 채권관리시스템 시효관리 프로그램 개선 방안을 검토하시기 바랍니다. (개선)